



PUTUSAN

Nomor 12100 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan para Anak, telah memutus perkara para Anak:

- I. Nama : **Anak I;**
Tempat Lahir : Kampung Pansur;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/24 Mei 2010;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pansur, Kenagarian Jinang
Kampung Pansur Ampang Pulai, Kecamatan
Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama : **Anak II;**
Tempat Lahir : Nanggalo;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/10 Oktober 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taluak Raya, Kenagarian Setara Nanggalo,
Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten
Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- III. Nama : **Anak III;**
Tempat Lahir : Pulau Karam;
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/4 Desember 2010;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 12100 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Teluk Raya, Kenagarian Setara Nanggalo,
Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten
Pesisir Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

IV. Nama : Anak IV;

Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/7 Oktober 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Carocok Anau, Kenagarian Carocok Anau
Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan,
Kabupaten Pesisir Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

V. Nama : Anak V;

Tempat Lahir : Siguntur Muda;
Umur/Tanggal Lahir : 13 tahun/11 November 2011;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Siguntur Tuo, Kenagarian Siguntur Tuo,
Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten
Pesisir Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak tersebut tidak ditahan;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Peraturan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 12100 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 29 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, serta memerintahkan agar Anak ditahan dan pelatihan kerja kepada para Anak selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 12100 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai Bra warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan para Anak untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pnn, tanggal 18 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Anak: Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak atas nama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna putih;
 - 1 (satu) helai jilbab warna dongker;

Dikembalikan kepada Anak Korban Nesya Febriani;

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG, tanggal 20 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 12100 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Anak dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pnn, tanggal 18 September 2025, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada para Anak, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan para Anak: Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak atas nama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna putih;
- 1 (satu) helai jilbab warna dongker;

Dikembalikan kepada Anak Korban Nesya Febriani;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.K.Sus-Anak/2025/PN Pnn *juncto* Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pnn *juncto* Perkara Nomor 14/PID-SUS-Anak/2025/PT PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2025, Penasihat Hukum para Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 12100 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1.a/Akta.Pid.K.Sus-Anak/2025/PN Pnn *juncto* Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pnn *juncto* Perkara Nomor 14/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 November 2025 dari Penasihat Hukum para Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2025 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 10 November 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 5 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada para Anak pada tanggal 24 Oktober 2025 dan para Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 10 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tanggal 24 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 5 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 12100 K/Pid.Sus/2025



tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi para Anak pada pokoknya putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena pengadilan tingkat banding gagal mempertimbangkan bukti dan saksi yang diajukan Penasihat Hukum para Anak secara objektif sehingga menimbulkan keputusan dan ketidakadilan hukum bagi para Anak dan berakibat terhadap pelanggaran prinsip kepentingan terbaik bagi Anak (*best interest of the child*) seharusnya menjadi dasar dalam setiap keputusan yang menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak Anakoleh karena itu mohon *judex juris* membatalkan putusan *judex facti* dan menyatakan para Anak berhak memperoleh pendidikan yang layak selama proses hukum dan memerintahkan upaya diversifikasi atau tindakan lain yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak namun apabila *judex juris* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan seringan-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap para Anak dirasa terlalu ringan sehingga tidak akan memberikan efek jera terhadap para Anak, mengingat kejahatan yang telah dilakukan para Anak bukan tergolong kenakalan remaja melainkan kejahatan seksual, yang merupakan kejahatan yang serius dan mohon dijatuhi pidana sesuai tuntutan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Anak tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan para Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul", tidak salah dalam menerapkan hukum dan cara mengadili telah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 12100 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa fakta hukum di persidangan, pencabulan yang dilakukan para Anak terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sepulang Anak Korban sekolah sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Rumah XXX, Kelurahan CCC, Kecamatan KKK, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak Korban ditelepon oleh Anak I dan bertanya kepada Anak Korban "Dimana kamu N", lalu Anak Korban menjawab "di rumah", kemudian Anak I mengatakan "Saya ada di rumah kaca, kesini lah dulu, ada rokok, apakah kamu mau?", lalu Anak Korban menjawab "Bagaimana cara kesana bang, tidak ada sepeda motor", lalu Anak I mengatakan "Nanti kamu dijemput oleh S";
- Bahwa kemudian Anak Korban dijemput oleh S sekira jam 12.00 WIB naik sepeda motor dan Anak Korban ikut bersama S dan mengantarkan Anak Korban ke rumah kaca tersebut, setelah itu S langsung pulang;
- Bahwa sampai di rumah kaca, Anak Korban menanyakan kepada Anak I "Mana rokok yang abang janjikan?", lalu Anak Korban diberi rokok sebanyak 2 (dua) batang oleh Anak I, lalu Anak Korban dipanggil ke toilet yang ada di belakang rumah kaca itu oleh Anak II dengan mengatakan "N kesini lah kamu dulu", lalu Anak Korban menuju ke toilet kemudian Anak Korban disuruh masuk ke dalam toilet oleh Anak II dan Anak Korban masuk ke dalam toilet dimana Anak II yang sedang duduk di kloset toilet, lalu Anak II menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban terduduk di atas paha Anak II, setelah itu para Anak masuk ke dalam toilet;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengatakan "Apa ini bang? Lepaskan lah saya", lalu dijawab oleh Anak I "Diam saja lah kamu", dan saat Anak Korban berada di pangkuan Anak II, Anak I membuka celana luar Anak Korban namun Anak Korban memegang celana dalamnya tetapi celana dalam Anak Korban ditarik kencang sehingga robek dan terlepas sampai mata kaki, lalu jari tangan Anak I dimasukkan ke dalam kelamin Anak Korban, kemudian para Anak lainnya bergantian memasukkan jari tangannya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menolak dan berusaha melepaskan diri tapi tidak bisa

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 12100 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak Korban dipeluk oleh Anak II dan tangan Anak Korban terikat oleh tangan Anak II, Anak Korban sempat berteriak minta dilepaskan tapi kemudian mulut Anak Korban ditutup Anak II menggunakan tangannya;

- Bahwa selain memasukkan jari tangannya ke dalam kelamin Anak Korban, Anak I juga memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak I, Anak III juga memasukkan jari tangannya ke dalam kelamin Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban juga memaksa Anak Korban membuka paha Anak Korban menggunakan tangannya, lalu Anak V juga memasukkan jari tangannya ke dalam kelamin Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, lalu Anak IV juga memasukkan jari tangannya ke dalam kelamin Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, sedangkan Anak II tidak ada memasukkan jari tangannya ke dalam kelamin Anak Korban dan hanya memegang payudara Anak Korban saja;
- Bahwa setelah itu Anak Korban pergi keluar di sekitaran rumah kaca tersebut, sedangkan para Anak tetap berada di lokasi itu;
- Bahwa Anak Korban bertemu A di luar rumah kaca tersebut dalam keadaan menagis, kemudian A menanyakan "Kenapa kamu menangis?", lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang dilakukan para Anak kepada Anak Korban, lalu A menasehati Anak Korban dan mengatakan "Makanya kamu bandel sekali, sudahlah jangan menangis lagi" kemudian A mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/12/II/RSUD-PS/2025 tanggal 14 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan luar: keadaan umum baik, pemeriksaan fisik: Vagina: selaput dara robek arah jam 5, 6, 7, robekan hingga ke dasar, kesan robekan lama. Dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, kesan robekan lama;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama N Nomor 1301-LT-08072013-0064 tanggal 15 Juli 2013, Anak Korban lahir di P tanggal 1 Februari 2011, sehingga saat kejadian masih berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan para Anak memaksa

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 12100 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban di dalam toilet Rumah XXX, dengan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak korban secara bergantian dan memegang atau meraba payudara Anak Korban, telah memenuhi unsur Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada para Anak telah sesuai dengan kesalahan para Anak dan telah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak hanya bagi para Anak tetapi juga bagi masyarakat agar memberi efek jera bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dan para Anak jera melakukan hal yang sama kecuali terhadap Anak V oleh karena masih berusia 13 (tiga belas) tahun maka berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka terhadap Anak V hanya dapat dikenakan tindakan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Lit.A/48/III/2025 Lit.A/49/III/2025; Lit.A/50/III/2025; Lit.A/51/III/2025 dan Lit.A/52/III/2025 dari Pembimbing Kemasyarakatan direkomendasikan agar diberikan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat di Masjid Raya Ampang Pulai untuk para Anak dengan tujuan agar mendidik Anak, memberikan efek jera dan menumbuhkan rasa empati, tanggung jawab antar sesama, sehingga tumbuh rasa memiliki kewajiban untuk bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara serta memacu Anak memperbaiki masa depan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dibenarkan karena terhadap para Anak telah melakukan perbuatan serius

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 12100 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merusak masa depan Anak Korban namun demikian terhadap Anak V oleh karena masih berusia 13 (tiga belas) tahun maka Pasal 81 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka harus dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/para Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 137/PID.SUS/2025/PT BJM, tanggal 22 Juli 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kpn, tanggal 28 Agustus 2025 harus diperbaiki mengenai tempat pelaksanaan pemidanaan tersebut

Menimbang bahwa karena para Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 12100 K/Pid.Sus/2025



pada **KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN** tersebut;

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG, tanggal 20 Oktober 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pnn, tanggal 18 September 2025 tersebut mengenai pemidanaan khusus terhadap Anak V menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Payakumbuh di Tanjung Pati;
 2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak V dikembalikan kepada orang tua Anak;
 3. Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 Desember 2025** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 12100 K/Pid.Sus/2025